

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

ת"א 40132-02-25 יזמות השקעות בע"מ נ' להתיישבות שיתופית בע"מ ואח'

תיק חיצוני:

לפני כבוד השופט יעקב דנינו

התובעת: מהר"ל גלנטי יזמות השקעות בע"מ

נגד

הנתבעים: 1. גבעולים- מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
2. מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל

החלטה

לפניי בקשה להורות על חיוב התובעת בהפקדת ערובה לשם הבטחת הוצאות התביעה, בהתאם להוראת [סעיף 353א לחוק החברות](#), התשנ"ט-1999.

רקע עובדתי

1. בכתב התביעה המתוקן נטען כי ביום 18.11.14 התקשרה התובעת, חברה בע"מ, עם הנתבעת, גבעולים מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: "האגודה"), בהסכם לתכנון ואישור תכנית מתאר חדשה על מקרקעין המצויים במשבצת האגודה, לצורך בניית מבנים למטרת הקמת מיזם אחסנה, תעשייה, מלאכה, מסחר ומשרדים, ולמעט מגורים ושימוש חקלאי.
2. בסעיף 15 להסכם נקבע כי תמורת הסכמת האגודה להעמדת המקרקעין לצורך הקצאתו לתאגיד משותף שיפעל לשינוי ייעוד המקרקעין למטרות שהוגדרו בהסכם, תשלם התובעת לאגודה סך של 250,000 ₪. בהתאם לכך, ביום 1.12.14 שילמה התובעת לאגודה סכום זה.
3. לפי הנטען, לאחר חתימת ההסכם, בתאריכים 24.12.14, 9.3.15 ו-29.4.15, פנתה התובעת לנתבעת 2, רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") "בבקשה לקבל הרשאת תכנון להקמת מיזם האחסון והשינוע" (סעיף 14 לכתב התביעה). רמ"י סירבה לבקשה, הן על רקע טענתה כי פנייה להרשאת תכנון צריכה להתבצע על ידי האגודה והן על יסוד העובדה כי לא צורף תשריט לזיהוי המקרקעין שבכוחו ללמד כי המקרקעין מושא התביעה מצויים בשטחי משבצת האגודה.

4. התובעת טענה כי לאחר מכן פנתה לאגודה פעמים רבות על מנת שתגיש פנייה מתאימה לרמ"י, אך ללא הועיל. האגודה הסתירה מהתובעת כי המקרקעין מושא התביעה הושבו לרמ"י לאור תכנית שאושרה להעברתם לשטח השיפוט של העיר נתיבות.
5. ביום 10.11.19 שלחה האגודה מכתב לתובעת, בו טענה כי חרף חלוף כחמש שנים ממועד חתימת ההסכם, התובעת לא ביצעה פעולות ממשית לקידום המיזם מושא ההסכם. בתוך כך, לא הוגשו תכניות לשינוי ייעוד המקרקעין, לא קודמה חלופת קרקע לייזום ולא הומצאה בקשה לרישום תאגיד. העדר המעש מלמד, אפוא, כך לפי הנטען, כי התובעת זנחה את ההסכם תוך הפרת התחייבויותיה וגרימת נזק לאגודה. אף פניותיה של האגודה לתובעת לאורך השנים לא הועילו להצגת אבני דרך ולוחות זמנים סדורים לקידום המיזם מושא התביעה. לאור זאת, הודיעה האגודה לתובעת על ביטול ההסכם מחמת הפרתו היסודית.
6. מסיבות שלא פורטו בכתב התביעה, רק ביום 18.9.22, בחלוף כשלוש שנים מעת שהאגודה הודיעה לתובעת על ביטול ההסכם, שלחה התובעת מכתב תשובה במסגרתו טענה כי ההסכם בתוקף, וכי האגודה לא שיתפה פעולה לאורך השנים לטובת קידום המיזם המשותף. כן נטען כי האגודה מנסה לעשות עושר ולא במשפט, תוך נישול התובעת מזכויותיה הנטענות במיזם.
7. פניותיה הנוספות של התובעת לאגודה לא הועילו לשינוי עמדתה. התובעת טענה כי התחוויר לה שקיימים הליכי התקשרות בין רמ"י לבין האגודה לחתימה על הסכם השבה ומתן פיצויים וזכות ייזום לאגודה ביחס למקרקעין. ואולם, אף רמ"י דחתה פניית התובעת להקפאת המגעים מול האגודה, נוכח העובדה כי לא נערכה עסקה בין התובעת לבין רמ"י ביחס למקרקעין הללו.
8. התובעת טענה כי ההסכם שנכרת בשנת 2014 בינה לבין האגודה הוא "חוזה יחס", וכי הצדדים החריגו מההסכם רק פיצויים שישולמו לאגודה על ידי רכבת ישראל, ככל שהמקרקעין מושא התביעה יופקעו לטובת רכבת ישראל (נספח א' להסכם). מכלל זאת ניתן ללמוד כי כל פיצוי אחר, ובכלל זאת פיצויי השבה וזכות ייזום שרמ"י מעניקה לאגודה בגין המקרקעין מושא התביעה, שייך בחלקו לתובעת.
9. אשר למעמדה של רמ"י כנתבעת, נטען כי על אף שרמ"י אינה צד להסכם בין התובעת לבין האגודה, הוראות ההסכם מחייבות אותה, מאחר שהתובעת "**הוכיחה זכויות מיוחדות בקרקע המושבת**" (סעיף 44 לכתב התביעה המתוקן).
10. לאור האמור, עתרה התובעת להורות כי ההסכם מיום 18.11.14 תקף, וכי על רמ"י לשלם לה חלק מפיצויי ההשבה וליתן בידה זכות ייזום לטובת רכישת 20% מהמקרקעין המושבים לאחר שינוי הייעוד, וזאת בתורת מחזיקה במקרקעין מושא התביעה.
11. **בכתב ההגנה** העלתה האגודה, תחילה, טענות סף שונות. בכלל זאת, נטען להתיישנות ושיהוי; למחיקת התביעה בשל אי תשלום אגרה מספקת, על רקע העובדה כי הסעד המבוקש הוא, בין היתר, לפיצויי השבה שניתן לכמת כספית, וכן לחיוב התובעת בהפקדת ערובה.

12. לגופו של עניין, נטען כי ההסכם מיום 18.11.14 בוטל כדין. בניגוד להתחייבותיה לפי סעיף 8 להסכם, התובעת לא פעלה לקבלת אישור מרמ"י לביצוע העסקה; לא הגישה תכניות לשינוי ייעוד המקרקעין תוך 18 חודשים; לא פעלה לאישור העסקה עם רמ"י; לא שילמה דמי היוון תוך ארבע שנים מעת חתימת ההסכם, ולא שילמה את התשלומים השנתיים כפי הקבוע בסעיף 15 להסכם.

13. כן נטען כי בסעיף 8 להסכם נכללו תנאים מפסיקים. בכלל זאת, בסעיף 8.1 נקבע כי ככל שתוך שלוש שנים ממועד חתימת ההסכם לא יינתן לתאגיד אישור על ידי רמ"י לצורך הקמת המיזם, ההסכם יבוטל. בסעיף 8.2 להסכם נקבע כי במקרה כזה לא תהיה לצדדים טענות האחד נגד משנהו. בסעיף 8.4 להסכם נקבע עוד כי בהתקיים איזה מבין המקרים המפורטים בהסכם, יהא בכוחה של האגודה לבטל ההסכם, וככל שהאגודה תבחר לעשות כן, בסעיף 8.6 נקבע כי ההסכם יבוטל והאגודה לא תידרש להשיב לתובעת סכום כלשהו.

14. בין כך ובין אחרת, נטען כי הסכם ההשבה שנכרת בין האגודה לבין רמ"י סב אחר זכויותיה של האגודה במקרקעין, וכי לתובעת אין זכות לדרוש פיצויים כלשהם בגין השבת המקרקעין. תכלית ההסכם שנכרת בין התובעת לבין האגודה נועדה לבחון אפשרות תכנון ואישור תכנית, וככל שקיימת היתכנות לכך, לפעול לשינוי ייעוד המקרקעין. ההסכם לא נועד להקנות לתובעת זכויות במקרקעי האגודה.

15. בכתב ההגנה שהגישה רמ"י, נטען כי התובעת אינה בעלת זכויות במקרקעין, ומשכך, אין לה מעמד כלפי רמ"י. כן נטען כי כתב התביעה כלל איננו מגדיר את המקרקעין ועל כן לא מחוור האם מדובר בקרקע המצויה במשבצת מושב גבעולים. אדרבה: כעולה מהמסמכים שצירפה התובעת, מתפרש כי המקרקעין מצויים בשכירות עונתית בחזקת קיבוץ עין צורים. בכל מקרה, לא פורטה אינדיקציה לכך שהקרקע עוברת שינוי ייעוד והשבתה נדרשת בשל כך.

עיקרי טענות הצדדים בעניין הבקשה להפקדת ערובה

16. בבקשה נטען כי בהתאם להוראת סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כפרשנותה בהלכה הפסוקה, הכלל הוא כי יש לחייב חברה, בה אחריות בעלי המניות מוגבלת, בערובה להבטחת הוצאות הנתבעת, וכי הנטל להוכיח כי ישנה הצדקה לפטור את החברה-התובעת מהפקדת ערובה להוצאות, מוטל על כתפיה. הרציונל לכך נועד להפיג את החשש שמא נתבע שזכה בדיון לא יוכל להיפרע הוצאותיו מתובעת המסתתרת מאחורי ישות משפטית ערטילאית נטולת נכסים. משכך, נתבקש בית המשפט להורות לתובעת להפקיד ערובה שלא תפחת מסך של 200,000 ₪, כתנאי להמשך ניהולו של ההליך.

17. נטען כי סיכויי התביעה אינם גבוהים, ועל כן, הדבר תומך בחיוב התובעת בהפקדת ערובה בשיעור משמעותי. אשר למצבה הכלכלי של התובעת, נטען כי בא כוח התובעת, אשר משמש גם כמנהל התובעת ובעל מניות בה, הודה במועד הדיון שנערך ביום 30.4.26 כי לתובעת אין נכסים או מקור כספי אחר למימון תשלום ההוצאות, ככל שייפסקו לחובת התובעת.

18. בתגובתה הלקונית של התובעת לבקשה, נטען תחילה כי הוראת [סעיף 353א לחוק החברות](#) חלה רק על אחריות מוגבלת של בעלי מניות, ואילו אחריות בעלי המניות בתובעת אינה מוגבלת. ממילא, בפרוטוקולי ישיבת הדירקטוריון של התובעת מיום 17.1.15 ומיום 22.3.15, בעלי המניות בתובעת התחייבו שכל התשלומים העתידיים של התובעת, ככל שיהיו, ישולמו על ידי בעלי המניות לפי חלקם היחסי בתובעת.
19. כן נטען כי שניים מבעלי מניותיה של התובעת, חברים באגודה. לפיכך, ככל שהתובעת תחויב בהוצאות, האגודה תהא רשאית לקזז הוצאות אלו משיעור חלקם של שני בעלי מניותיה בפיצויי ההשבה שיתקבלו מרמ"י.
20. התובעת טענה עוד כי לבקשה לא צורף תצהיר התומך בטענה כי מצבה הכלכלי של התובעת אינו שפיר. כבר בשלב זה ייאמר כי טענה זו מעוררת קושי, שכן, התובעת עצמה לא צירפה תצהיר לתגובתה, הן לעניין מצבה הכלכלי והן לעניין זהות בעלי מניותיה כחברים באגודה.

דין

21. [סעיף 353א לחוק החברות](#), שכותרתו "ערובה להוצאות משפט", קובע כי לבית המשפט מסור שיקול דעת להורות כי חברה שהגישה תביעה לבית המשפט, תפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, אם יזכה בדין. זהו לשון הסעיף:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".

22. בשורה ארוכה של הלכות משפטיות שיצאו תחת ידי בתי המשפט בנדון, נקבע שכלל, יש לחייב חברה-תובעת להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע אם יזכה בדין. בה בעת, נקבע כי מתן פטור לחברה מהפקדת ערובה הוא חריג לכלל, וכי הנטל לשכנע את בית המשפט כי יש להיצמד לחריג, מוטל על החברה-תובעת ([רע"א 40874-12-24 אסום - חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב חיים חפר 13, ראשון לציון](#) [נבו] 30.7.2025); [ע"א 4842/23 חברת אבי אלקיים בע"מ נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון](#) [נבו] (28.11.2024); [רע"א 882/24 רם אדרת מגורים בע"מ נ' פרוספריטי נ.ש. בע"מ](#) [נבו] (2.4.2024) - להלן: "עניין רם אדרת מגורים"; [ע"א 5493-17 קבוצת קדם חיזוק וחיודש מבנים בע"מ נ' עד עד חברה לנאמנות בע"מ \(2017\)](#), [נבו] 15.08.2019; [רע"א 857/11 מועצה אזורית באר טוביה נ' נוריס לפיתוח והובלות בע"מ](#) [נבו] 23.5.2011) - להלן: "עניין מועצה אזורית באר טוביה"; [רע"א 237/19 כוכב היובל בע"מ נ' אל-הר הנדסה ובניין בע"מ](#), פסקה 5; [נבו] החלטה מיום 16.1.2019).

23. בהלכה הפסוקה הודגש כי הנטל על החברה להוכיח מסוגלות כלכלית הוא גבוה (רע"א 10376/07 ל.ג. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, פסקה 13 [נבו]). מטעם זה, לא האגודה-הנתבעת נדרשת להוכיח העדר איתנות פיננסית של החברה-התובעת, כפי טענתה השגויה של התובעת בתגובתה, כי אם התובעת עצמה מחויבת להוכיח שיהא בכוחה לפרוע הוצאות האגודה-הנתבעת אילו תזכה בדיון.

24. לגופו של עניין. בעניין מועצה אזורית באר טוביה, וכן בעניין רם אדרת מגורים, מנה בית המשפט את שלושת השלבים שיש להיזקק להם על מנת לקבוע האם לחייב חברה שהגישה תביעה, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים. בשלב הראשון, יש להידרש לבחינת מסוגלותה הכלכלית של החברה. בתוך כך, "בית המשפט יביא בחשבון את מצבה הכלכלי של התובעת, את סכום התביעה, מהות ההליך הצפוי לרבות מורכבותו, הצורך במומחים או גילויים חריגים, שכר הטרחה הצפוי וסיכויי התביעה" על מנת להעריך את יכולת החברה לעמוד בהוצאות, ככל שייפסקו לחובתה (רע"א 4128/17 Lauderdale Yachts Ltd נ' טאוב, פסקה 14 [נבו] (29.6.2017); עניין רם אדרת מגורים, פסקה 7). בשלב השני, יש לבחון האם נסיבות העניין מצדיקות את חיוב החברה בהפקדת ערובה, בין היתר, לאור זכות הגישה לערכאות ותום ליבם של הצדדים, וכן לאור סיכויי התביעה ככל שהם מתפרשים כגבוהים ביותר או קלושים ביותר. בשלב השלישי, ככל שייקבע כי על החברה להפקיד ערובה, יהא על ביהמ"ש לקבוע את גובהה, כך שתהא מדתית ומאזנת בין כלל השיקולים הצריכים לעניין.

מן הכלל אל הפרט

25. השלב הראשון, יכולתה הכלכלית של התובעת – בדיון שנערך ביום 30.4.26 הודה ב"כ התובעת כי התובעת הוקמה רק לצורך המיזם מושא התובענה (עמ' 31 לפר' שו' 15-17), וכי אין לה נכסים ופעילות, ובלשונו, "כרגע לתובעת אין נכסים" (שם, שו' 22). כאשר נשאל ב"כ התובעת כיצד בכוחה של התובעת להבטיח הוצאות הנתבעים, ככל שהתביעה תידחה, השיב "יעשו הרמת מסך" (שם, שו' 37) בין התובעת לבין בעלי מניותיה.

26. הודאת ב"כ התובעת, לפיה התובעת נעדרת פעילות ונכסים, אינה צריכה עוד ראייה, ומלמדת מתוך עצמה על החשש הממשי שלא יהא בכוח התובעת לפרוע הוצאות האגודה אילו תזכה בדיון. לשם גביית ההוצאות, ככל שייפסקו לטובתה, האגודה בוודאי שאינה צריכה לפעול בהליך משפטי נוסף ו"להרים מסך", כדברי ב"כ התובעת. למעלה מן הצורך ייאמר כי התובעת לא צירפה נתונים כלשהם ביחס למצבה הכלכלי. בתוך כך, התובעת לא צירפה דפי חשבון, מסגרות אשראי, מאזנים מבוקרים, דוחות שנתיים ומסמכים בדבר מצבת זכויותיה בנכסים. בחירת התובעת להימנע מצירוף מסמכים אלו, או חלקם, תוך הודאה מפורשת כי אין לה נכסים ופעילות, מחייבת מסקנה כי מצבה הכלכלי איננו שפיר.

27. אשר לטענת התובעת לפיה אחריות בעלי מניותיה אינה מוגבלת, ייאמר כי המסמכים שצורפו לתגובה בהקשר זה אינם תומכים בכך. פרוטוקולי ישיבת הדירקטוריון של התובעת מיום 17.1.15 ומיום 22.3.15, מבשרים מתוך עצמם על התחייבות מוקדמת של בעלי המניות בתובעת לשלם תשלומים עתידיים בהם תחוב התובעת. נוסח זה אינו מלמד בהכרח כי הוצאות משפטיות ישולמו על ידי בעלי המניות. בכל מקרה, ואף בכך העיקר. ככל שתביעת התובעת תידחה, אינו דין כי האגודה תידרש לנקוט הליכים נפרדים נגד בעלי המניות של התובעת, או מי מהם, לשם גביית הוצאותיה.

28. תמציתו של דבר. לא עלה בידי התובעת לסתור טענת האגודה לפיה היא עלולה למצוא עצמה בפני שוקת שבורה, אילו התביעה תידחה והתובעת תחויב לשאת בהוצאותיה.

29. **השלב השני, האם נסיבות העניין מצדיקות את חיוב החברה בהפקדת ערובה** - כבר אמרנו כי בהתאם להלכה הפסוקה, "ההנחה היא כי לגבי חברות החיוב בהפקדת ערובה הוא הכלל והפטור הינו החריג" (ס' 5 בעניין מועצה אזורית באר טוביה), וכי הנטל להוכחת הנסיבות החריגות מוטל על החברה-התובעת. בכלל זאת, על ביהמ"ש לשים על כפות המאזניים את זכות הגישה לערכאות העומדת לחברה-התובעת, לעומת זכותו של הנתבע שלא לצאת בחסרון כיס אם התביעה נגדו תידחה.

30. בעניין מועצה אזורית באר טוביה (פסקה 5) נקבע עוד כי בכל מקרה "יש לבחון את סיכויי התביעה להתקבל, ובעניין זה הנטל להוכיח שנסיבות העניין מצדיקות לפטור את החברה מהפקדת ערובה הוא נטל המוטל על כתפי החברה-התובעת, ועל דרך הכלל אין מקום לבחינה מעמיקה של סיכויי ההליך ויש להיזקק לשיקול אחרון זה רק מקום שמדובר בסיכויים גבוהים ביותר או קלושים ביותר...." (ההדגשות אינן במקור).

31. לאור זאת, גם אם אין מקום להגדרה מילולית של סיכויי התביעה, ובוודאי שלא נכון יהא להידרש לבחינה מעמיקה בנדון, הרי על פניו, מבלי לקבוע מסמרות, ובזהירות המתחייבת בשלב זה, ייאמר כי ניתוח טענות הצדדים, בצד המצורפים הנלווים, מלמד כי עלה בידי האגודה לעורר ספק בסיכויי הצלחת התביעה בהיקפה ובעוצמתן הלכאוריות של עילות התביעה.

32. מבלי להידרש בשלב זה לתוקף טענות הסף שהעלתה האגודה, אשר טרם באו לכלל בקשות סדורות ונפרדות, וממילא לא הגיעו לכלל הכרעה שיפוטית, ייאמר כי עיון בהסכם שנכרת בין התובעת לבין האגודה מיום 18.11.14, מלמד כי עניינו ברצון הצדדים לפעול לאישור תכנית מתאר חדשה, אשר מכוחה ניתן יהא לבנות מבנים למטרת אחסנה, תעשייה, מלאה ומסחר.

33. מבלי לתלות קולר בצווארו של מי מהצדדים בשלב זה, אין לכחד כי חרף חלוף השנים הרבות המיזם לא החל לקרום עור וגידים. התובעת טענה בכתב התביעה כי הוקנתה לה "זכות אשר אינה קצובה בזמן להקמת המיזם" (סעיף 27 לכתב התביעה המתוקן). טענה זו מעוררת קושי. קשה להלום כי ההסכם אפשר לתובעת זמן בלתי מוגבל לקדם את הקמת המיזם המשותף.

תכלית המיזם נועדה לבחון היתכנות להשיא את האינטרסים הכלכליים המצרפיים של הצדדים, ולא להיותו בחוסר מעש שנים רבות. אף לא ברור כיצד טענה זו מתיישבת עם אבני הדרך לביצוע שנקבעו בסעיף 8 להסכם. לכך יש לצרף את העובדה כי לפי [סעיף 41 לחוק החוזים](#) (חלק כללי), התשל"ג-1973, אף כאשר צדדים לחוזה לא קבעו מועד מפורש לקיומו של חיוב, יש לקיימו תוך זמן סביר לאחר כריתת החוזה.

34. עוד ראוי לציין כי ביום 10.11.19 שלחה האגודה לתובעת מכתב, במסגרתו הודיעה לה על ביטול ההסכם מחמת הפרתו היסודית. התובעת לא השיבה למכתב זה אלא בחלוף כשלוש שנים, בתאריך 18.9.22. בנסיבות התיק דנא יהא צורך לעמוד על השאלה האם העדר התשובה הכתובה מצד התובעת, מלמד כי קיבלה על עצמה את הודעת הביטול.

35. לא פחות מכל אלה, במסגרת כתב התביעה המתוקן עתרה התובעת להורות על אכיפת ההסכם מיום 18.11.14 (סעיף 4 לתביעה). ואולם, בהינתן שהמקרקעין הושבו לרמ"י או עתידים להיות מושבים, לשם הרחבת תחום השיפוט של העיר נתיבות, מאליו מובן כי לא ניתן לאכוף את ההסכם במתכונתו לצורך אישור תכנית לבניית המבנים מושא ההסכם. בכל מקרה, התובעת עתרה במקביל להצהיר כי מגיעים לה פיצויי השבה וזכות ייזום בגין השבת המקרקעין לידי רמ"י. לא ברור כיצד הסעד להצהיר על אכיפת החוזה יכול לדור בכפיפה אחת עם הסעד הנוגע לפיצויי השבה וזכות ייזום שהורתם רק אם המקרקעין מושבים לרמ"י.

36. ככל שהתובעת מכוונת לכך שבית המשפט ייצור עבור הצדדים חוזה חדש, ההלכה הפסוקה קובעת מפורשות כי בית המשפט אינו מוסמך לכרות עבור הצדדים חוזה אחר, לשנות את תנאיו או לעצבו מחדש.

37. בכך עוד טרם נתתי דעתי לטענות האגודה, לפיהן ההסכם מכיל תנאים מפסיקים, ובכללן כי ככל שתוך שלוש שנים ממועד חתימת ההסכם לא יינתן לתאגיד אישור על ידי רמ"י לצורך הקמת המיזם, ההסכם יבוטל.

38. בתגובתה לבקשה להפקדת ערובה, התובעת לא התמודדה כלל עם סיכויי התביעה שהגישה, למצער במשקפי ההלכה הפסוקה בכל הנוגע להוכחת סיכויים לכאוריים. נוכח האמור לעיל, מסקנתי כאמור היא כי כתב התביעה המתוקן מעורר, מתוך עצמו, סימני שאלה לא מבוטלים, הן ביחס למעמדו של ההסכם ותנאיו והן ביחס לסעדים המבוקשים.

39. לאור זאת, סבורני כי התובעת לא הצליחה להראות שבנסיבות התביעה דנא ישנה הצדקה לחרוג מהכלל, שעל פיו חברה המגישה תביעה, ובייחוד חברה שלא הצביעה על יכולת כלכלית איתנה, תחויב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת. בנסיבות אלו, נראה שיש מקום לחיובה בהפקדת ערובה.

40. **השלב השלישי, שיעור הערובה** - משבאנו לכלל מסקנה כי יש להורות על חיוב התובעת בהפקדת ערובה, על ביהמ"ש "לקבוע את שיעורה באופן מידתי המאזן כראוי בין כלל השיקולים הצריכים לעניין" (פרשת מועצה אזורית באר טוביה). אכן. במקרים רבים

שמזמנים ההליכים המשפטיים לא קלה היא מלאכת קביעת שיעור ההפקדה, באשר היא חובקת בחובה אינטרסים וערכים מתחרים, היוצרים מתח מתמיד בין הרצון לאפשר לחברה- התובעת את יומה בביהמ"ש, לבין זכותה הלגיטימית של הנתבעת כי לא ייצא שכרה בהפסדה (השוו: [ע"א 27/81 מודול חברה להנדסה נ' אימקו](#), לז' (1) 211). זאת, שכן, "ניהול הליכים משפטיים הוא עניין יקר" ([בש"א 684/95 סוסנוביק נ' בנק לאומי לישראל](#) - פורסם במאגרים [נבו]).

41. עם זאת. בכל הנוגע לחברה-תובעת, אמר המחוקק דברו, וההלכה הפסוקה בעקבותיו, כי הבכורה במלאכת האיזונים ניצבת לימין הנתבעת. אומנם, זכותה של התובעת אינה עומדת בחלל ריק, אך כנגד הפררוגטיבה שלה להישמע, קמה ועומדת זכותה של הנתבעת שלא להימצא בפני שוקת שבורה החוסמת דרכה מגביית הוצאות ההליך אם התביעה נגדה תידחה (ראו והשוו: [רע"א 3601/04 ונצ'ון נ' מדינת ישראל \[נבו\]](#)). בפרט נכון הדבר שעה שהאגודה חשופה לתביעה ביחס להסכם שהורתו בשנת 2014, ואשר תוצריו מקפלים דרישה מעשית מצד התובעת לקבלת סכומי השבה לא מבוטלים בצד זכות ייזום משמעותית. מדרך הטבע, נסיבות אלו מחייבות את האגודה לשכור שירותי ייצוג משפטיים ולשלם שכר טרחה תואם, על מנת להתמודד עם הטענות והסיכון הכרוך בניהול ההליך המשפטי.

42. תמציתו של דבר. הכלל הנוהג הוא חיוב חברה בערובה, הן על מנת להגן על האגודה-הנתבעת אשר ההליך נכפה עליה שלא בטובתה והן על מנת להרתיע בעלי דין מהגשת תביעות המעוררות קשיים וסימני שאלה לא מבוטלים לאחר שנים כה רבות. התובעת לא הוכיחה כי המקרה דנא נופל לגדר המקרים שיש לסטות מכך. מנגד, יש מקום להגן על זכות הגישה לערכאות של התובעת, על מנת שהערובה לא תהווה מחסום בלתי עביר מבחינתה ותביא לכך שתזנח תביעתה. משכך, בהתחשב בכלל הנימוקים שפורטו ובסכום התביעה, תוך איזון בין הרצון שלא להכביד על התובעת יתר על המידה ולאפשר לה בכל זאת את יומה לבין הרצון להבטיח לאגודה-הנתבעת שלא תימצא בחיסרון כיס, אני מעמיד את שיעור הערובה ע"ס 120,000 ₪.

סיכום

43. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מורה כי על התובעת להפקיד בקופת ביהמ"ש הפקדה במזומן ע"ס 120,000 ₪. הערובה תופקד לא יאוחר מיום 10.8.26, שאם לא כן - תימחק התביעה (בסעיף 12 לבקשה עתרה האגודה לדחיית התביעה, ככל שהערובה לא תופקד. ואולם, [תקנה 157\(ב\)](#) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, קובעת כי אם לא ניתנה הערובה בתוך המועד שהורה בית המשפט, יימחק כתב התביעה).

44. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים, ותעורר ההליך בפניי ביום 11.8.26.

ניתנה היום, ח' תמוז תשפ"ו, 23 יוני
2026, בהעדר הצדדים.

[בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן](#)

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה